

1501035-05.2020.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... 2019 e 2020, chegaram informações sobre o tráfico de cocaína no "Jardim Municipal". O chefe do tráfico seria Jean, conhecido como "Jean do Municipal". O réu não tinha ocupação lícita e era muito difícil flagrá-lo, porque as pessoas do bairro protegiam-no. Conseguiram flagrar "Diego Bordão" com drogas de Jean. O réu chegou a vender um quilo de cocaína por semana, o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501035-05.2020.8.26.0297 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501035-05.2020.8.26.0297

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2184170/2020 - 1º Distrito

Policial de Jales, 2652/2020 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN AUGUSTO DE SOUZA MUNIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

JEAN AUGUSTO DE SOUZA MUNIZ (filho de João Batista de Souza Muniz e Márcia Adriana da Silva, nascido em 09/10/1993, natural de Urânia - SP, RG 48972758) foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 61, II, "j" (pandemia pela COVID-19), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de julho de 2020, por volta das 06h20min, na Rua Harmonia, nº 1325, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Jales - SP, nas mediações de estabelecimentos de ensino, hospitalares e de sedes de entidades sociais, culturais, recreativas, esportivas e beneficentes, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de "cocaína", embaladas em invólucros plásticos na cor branca, prontas para a venda, com peso líquido aproximado de 6,92 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (p. 233), o réu defendeu-se previamente por intermédio de advogado constituído (p. 248/258).

Recebeu-se a denúncia em 26 de outubro de 2020 (p. 348/349).

O réu foi citado pessoalmente (p. 408).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas (Oleno Carlos Faria Garzella, Edson Satoru Sakashita e Vítor Hugo Murari Cardozo). Por fim, interrogou-se o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na aplicação da pena, pediu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo-se em vista a natureza das drogas apreendidas e os maus antecedentes do réu. Suscitou a incidência da circunstância agravante da reincidência, da descrita no art. 61, II, "j", do CP, bem como da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da LD. Refutou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como requereu o cumprimento inicial da pena em regime fechado. Pediu a decretação do perdimento da quantia apreendida (p. 442/455).

A defesa, em alegações finais, pediu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Pugnou pela desclassificação do delito para o previsto do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, refutando a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, III, da LD. Por fim, postulou a aplicação do regime inicial aberto para início de cumprimento de pena (p. 462/475).

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) está provada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01/02), pelo boletim de ocorrência (p. 24/26), pelos autos de exibição e apreensão (p. 27/28), pelo laudo de constatação prévia (p. 35/37), pelo laudo de exame definitivo de entorpecente (p. 142/144) - que atestou que a droga apreendida tratava-se de cocaína -, pela cópia do relatório de investigações extraído do processo n. 1500978-84-2020.8.26.0297 (p. 170/211), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

O réu Jean, interrogado em juízo, negou a prática do tráfico. Não sabia da existência do entorpecente em sua residência. Dormia quando os policiais chegaram para cumprir o mandado de busca domiciliar. Estava com a família na residência. Os policiais quebraram a janela e bateram na porta. O investigador Oleno anunciou o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ninguém acompanhou a localização das drogas. Os policiais afirmaram que a droga estava dentro de uma boneca. Já foi traficante no passado, mas nunca mais voltou a se envolver com o crime. As bonecas eram da filha, que trazia os brinquedos quando passava o final de semana na casa do interrogado. Negou a propriedade do entorpecente. Era usuário, mas não tinha entorpecentes em sua residência. A quantia encontrada pertencia à esposa. Os celulares eram do interrogado e da esposa. Não vendeu entorpecente para outros usuários. Acredita que esteja sem perseguido pelos policiais por causa do seu passado criminoso. Foi preso por dois meses no ano de 2016. Naquela época vendia entorpecentes, mas depois parou. Sua filha reside em Santa Albertina-SP e passa alguns dias em sua residência. Tem uma relação conturbada com a mãe da filha. Enquanto residiu no "Jardim Municipal", moravam no imóvel sua sogra, seu sogro, sua esposa e o filho do casal. Não entravam muitas pessoas em sua residência quando vendia drogas. Não tem bens. Não presenciou a localização das drogas pelos policiais. Não se recorda quantas bonecas havia no imóvel. Não se recorda se as bonecas são as retratadas a p. 262/265. Havia aproximadamente quatrocentos reais em sua casa. Entregou os celulares aos policiais.

Oleno Carlos Faria Garzella, investigador chefe da DISE, disse, em 2019 e 2020, chegaram informações sobre o tráfico de cocaína no "Jardim Municipal". O chefe do tráfico seria Jean, conhecido como "Jean do Municipal". O réu não tinha ocupação lícita e era muito difícil flagrá-lo, porque as pessoas do bairro protegiam-no. Conseguiram flagrar "Diego Bordão" com drogas de Jean. O réu chegou a vender um quilo de cocaína por semana, o que equivalia ao rendimento de cinquenta mil reais. Viram "Maurício", parando com um "Vectra", entrou e saiu da residência de Jean. Abordou o usuário, um pouco a frente, que confirmou ter adquirido entorpecente de Jean. O réu armazenava drogas na casa de outros traficantes. Depois Jean parou de vender entorpecentes em sua residência. Pediram mandado de busca domiciliar na

residência do réu. Tiveram informações, de pessoa que não quis se identificar, que Jean escondia a droga em lugares inusitados. Localizaram duas porções de entorpecente no interior de uma boneca e três outras porções dentro do cabideiro do guarda-roupa. Atualmente Jean mudou-se do “Jardim Municipal” e arrumou emprego lícito, mas há informações de que ainda continua vendendo drogas. Jean e a esposa acompanharam as buscas domiciliar o tempo inteiro. Não sabe quem acompanhou as buscas no veículo de Jean. Não se recorda quantas bonecas tinha na residência. O cabideiro do guarda-roupa era oco. Com relação às imagens de p. 259/261 e 262/265, não se recorda se trata do cabideiro e da quantidade de bonecas que havia na residência. Após sair da prisão, Jean não foi mais investigado. Localizaram aproximadamente quatrocentos reais na residência do réu. Não lembra se havia embalagens e balança de precisão. Não recordou se o réu desbloqueou os celulares. Na residência moravam Jean, a esposa e uma criança. A esposa de Jean não tinha emprego.

Edson Satoru Sakashita, delegado de polícia, não se recordou dos fatos. Vítor Hugo Murari Cardozo, investigador de polícia, alegou ter recebido “denúncias anônimas” do envolvimento de Jean no tráfico de drogas. O chefe da DISE, Oleno, realizou levantamentos que apontavam Jean como o principal comerciante de entorpecentes. O réu contava com a colaboração de outros traficantes, como “Diego”, “Alan” e “Ana Paula”. Sabe que Jean já foi preso por tráfico em outra operação. Observava a movimentação no bairro “Municipal”, quando percebeu o veículo “Vectra” encostar em frente da residência de Jean. O condutor entrou no imóvel e saiu em seguida. Abordaram o condutor, sendo encontrada uma porção de cocaína que teria sido adquirida de Jean. Não participou da busca na residência de Jean. Acredita que a outra investigação contra o réu tenha ocorrido no ano de 2016 ou 2017. Como se nota, a versão apresentada pelo réu Jean é inverossímil. Embora negue o envolvimento com o tráfico de drogas, constata-se, na realidade, que a substância apreendida destinava-se à aquisição por terceiros. O réu mantinha guardada em sua casa cinco porções de cocaína – circunstância incomum a meros usuários. A cocaína estava fracionada e embalada em porções individuais, pronta para venda. Além do mais, foi localizada quantia em dinheiro (R\$455,00), fracionada em diversas notas. Chama atenção o fato de que, conforme relatado pela testemunha Oleno, o réu fora preso em cumprimento a mandado de busca e apreensão (expedido nos autos do processo nº 1500978-84.2020.8.26.0297 desta 2ª Vara Criminal de Jales-SP) decorrente de investigações da DISE de Jales-SP que acompanhavam a atividade ilícita de Jean, juntamente com outros indivíduos, no bairro “Renascer” e “Municipal” da cidade de Jales-SP.

De acordo com as declarações dos policiais Oleno e Vítor, o réu Jean seria o “chefe” do tráfico no bairro “Municipal”, contando com a colaboração de outros indivíduos para a difusão da mercancia de cocaína. Tais relatos foram corroborados pelos boletins “disque denúncia” de p. 181, 186, 187, 188, 193, 195, 196, 197 e 201, nos quais há notícia de que o réu Jean seria o proprietário dos entorpecentes distribuídos por outros traficantes.

Vale mencionar que, ao contrário do suscitado pelo réu em autodefesa, não há provas nos autos de que os policiais quisessem prejudicá-lo.

Logo, é evidente o crime de tráfico de entorpecentes praticado pelo réu.

Percebe-se, portanto, que a tese de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo suscitada pela defesa não merece amparo. O fato ser usuário de droga não exclui a possibilidade de, também, se dedicar à comercialização do entorpecente. Como se sabe, muitos dependentes passam a traficar como forma de sustentar o próprio vício. Além do mais, o réu apresentou-se calmo, com fala articulada e raciocínio coerente, não demonstrando indícios de que seja usuário severo de drogas.

Assim, diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu Jean, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de “cocaína”, embaladas em invólucros plásticos na cor branca, prontas para a venda, com peso líquido aproximado de 6,92 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fato que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33,

"caput", da Lei n. 11.343/06.

Afasta-se a causa especial de aumento de pena descrita no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06. Segundo o laudo de p. 337/341, o tráfico de entorpecentes foi cometido nas imediações de entidade beneficente, uma igreja e uma entidade de recreação.

O Superior Tribunal possui o entendimento de que "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância." (HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2017).

Desse modo, para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, basta que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações das localidades relacionadas no dispositivo legal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei.

No entanto, em matéria penal, não se admite analogia "in malam partem". Assim, não há como se inserir no rol das majorantes o fato de o agente ter cometido o delito nas dependências ou nas imediações de igreja, porque a hipótese não foi contemplada pelo legislador. Logo deve ser afastada a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016.

2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar.

3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018.

4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal.

5. "Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal.

Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam

partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018).

6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1576159/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ademais, em que pese a existência de entidade beneficente e de recreação nas imediações do local em que o réu desempenhava o tráfico, os fatos ocorreram durante o período de pandemia da COVID-19 (28/07/2020), momento em que grande parte das atividades coletivas encontravam-se suspensas. Portanto, afasta-se a causa de aumento de pena.

Configurada a responsabilidade penal, passa-se à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes criminais, conforme se depreende da certidão de objeto e pé de p. 409/413. Desse modo, inauguro a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a serem levadas em consideração. Quanto à circunstância agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, deve ser afastada, porque não ficou demonstrado que o acusado se prevaleceu da pandemia para praticar o crime. Por outro lado, vislumbra-se a circunstância agravante consistente na reincidência (CP, 61, I), conforme se observa pela certidão de objeto e pé de p. 409/410 (processo nº 0001232-39.2017.8.26.0297, da extinta 5ª Vara da Comarca de Jales-SP, com trânsito em julgado em 10/10/2018). Assim, agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária privativa de liberdade em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena de multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento e diminuição de pena da serem consideradas. Inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque o réu é reincidente específico, além de haver indícios de que se dedique à atividade criminosa, conforme declaração do investigador Oleno. Desse modo, fixo a pena definitiva em privativa de liberdade em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena de multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput). A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, porque o delito é apenado com reclusão, a pena aplicada é superior a 4 (quatro), o réu é reincidente e o crime é equiparado a hediondo.

Vale registrar que o tempo em que o réu está preso preventivamente, mesmo que computado na pena aplicada, não interfere no regime inicial de cumprimento da pena (CPP, 387, § 2º), levando-se em consideração que foi preso em flagrante em 28/07/2020 (auto de prisão em flagrante a p. 01/02), sendo posto em liberdade em 30/09/2020 (data do cumprimento do alvará de soltura, p. 325).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte). Inviável a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, porque a pena

aplicada é superior a 2 (dois) anos (CP, 77, caput).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno JEAN AUGUSTO DE SOUZA MUNIZ (filho de João Batista de Souza Muniz e Márcia Adriana da Silva, nascido em 09/10/1993, natural de Urânia - SP, RG 48972758), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios gratuidade da justiça.

Poderá o condenado recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo em liberdade e, por ora, estão ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CPP).

Com relação à quantia (R\$455,00) - constante do auto de apreensão e exibição de p. 27/28 -, considerando que o condenado não comprovou a origem lícita do valor, bem como por guardar correlação com crime de tráfico de drogas, decreto-lhe o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

A destinação dos celulares apreendidos já foi objeto de apreciação nas decisões de p. 212/213 e 348/349.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

A destruição das drogas apreendidas já foi determinada pela decisão de p. 89/92.

Após o trânsito em julgado, deverão ser destruídas as amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos (art. 72 da Lei nº 11.343/06 com a redação dada pela Lei nº 12.961/14).

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução das penas (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); remeta-se ao SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação da quantia declarada perdida em favor da União, indicando o local em que se encontra e o órgão em cujo poder esteja, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente (art. 63, § 4º da Lei nº 11.343/06); e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA